Registered No. HSE/49. [Price : Rs.**2-00** Paise

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART IV-A EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 12] AMARAVATI, WEDNESDAY, 19th AUGUST, 2026.

ANDHRA PRADESH BILLS
ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

The following Bill was introduced in the Andhra Pradesh Legislative Assembly on 19th August, 2026.

L. A. Bill No. 26 of 2026

A BILL TO AMEND THE ANDHRA PRADESH TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS ACT, 1995.

Be it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2026, Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 22nd June, 2026.

2. In the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs Act, 1995 (hereinafter referred to as the Principal Act), in the long title, for the words "human organs for therapeutic purpose and for the prevention of commercial dealings in human organs", the words "human organs and tissues for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and tissues" shall be substituted. Amendment of Long Title. Act No.24 of 1995.

3. In the Principal Act, in section 1,in sub-section (1) for the words "Human Organs" the words "Human Organs and Tissues" shall be substituted. Amendment of section 1.

4. In the Principal Act, except clause (i) of section 2, sub-section (5) of section 9, sub-section (1) of section 18 and section 19,unless otherwise expressly provided, for the words "human organ" and "human organs", wherever they occur, the words "human organ or tissue or both" and "human organs or tissues or both" shall respectively be substituted. Substitution of references to certain expressions by certain other expressions.

Amendment of Section 2.

5. (i) In the Principal Act,in section 2,-

(a) after ciause (i), the following clauses shall be inserted, namely,-

(ia) "Human Organ Retrieval Centre" means a

hospital, -

(i) Which has adequate facilities for treating seriously ill patients who can be potential donors of organs in the event of death; and

(ii) Which is registered under sub-section (1) of section 14 for retrieval of organs;

(ib)"minor" means a person who has not completed the age of eighteen years;

(b) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely,-

(j) "near relative" means spouse, son, daughter, father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, grandson or granddaughter;

(c) in clause (p), the word "and" shall be omitted.

(d) after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely,-

(pa) "Tissue" means a group of cells, except blood, performing a particular function in the human body;

(pb)'Tissue Bank" means a facility registered under section 14A for carrying out any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues, but does not include a Blood Bank;

(e) in clause (q) at the end, the word "and" shall be added.

(f) after clause (q) the following clause shall be added, namely, -

(r) "transplant co-ordinator" means a person appointed by the hospital for co-ordinating all matters relating to removal or transplantation of human organs or tissues or both and for assisting the authority for removal of human organs in accordance with the provisions of section 3,

Amendment of Section 3.

6. In the Principal Act, in section 3, -

(a) After sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely,-

"(1A) For the purpose of removal, storage or transplantation of such human organs or tissues or both, as may be prescribed, it shall be the duty of the registered medical practitioner working in a hospital, in consultation with transplant co-ordinator, if such transplant co-ordinator is available,-

(i) to ascertain from the person admitted to the Intensive Care Unit or from his near relative that such person had authorised at any time before his death the removal of any human organ or tissue or both of his body under sub-section (2), then the hospital shall proceed to obtain the documentation for such authorisation in such manner as may be prescribed;

(ii) where no such authority as referred to in sub-section (2) was made by such person, to make aware in such manner as may be prescribed to that person or near relative for option to authorise or decline for donation of human organs or tissues or both.

(iii) to require the hospital to inform, in writing, the Human Organ Retrieval Centre for removal, storage of transplantation of human organs or tissues or both of the donor identified under clauses (i) and (ii) in such manner as may be prescribed.

(1B) The duties mentioned under clauses (i) to (iii) of sub-section (1A) from such date, as may be prescribed shall also apply in the case of registered medical practitioner working in an Intensive Care Unit in a hospital which is not registered under this Act for the purpose of removal, storage or transplantation of human organs or tissues or both.",

(b) After sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that a technician possessing such qualifications and experience, as may be prescribed, may enucleate a cornea.".

(c) In sub-section (6), in clause (iii),-

(i) the word "and" shall be omitted; and

(ii) the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that where a neurologist or a neurosurgeon is not available, the registered medical practitioner may nominate an independent registered medical practitioner, being a surgeon or a physician and an anaesthetist or intensivist subject to the condition that they are not members of the transplantation team for the concerned recipient and to such conditions as may be prescribed.".

7. In the Principal Act, in section 9, -

Amendment of Section 9.

(a) after sub-section(1), the following sub-sections shall be inserted, namely,-

"(1A) Where the donor or the recipient being near relative is a foreign national, prior approval of the Authorisation Committee shall be required before removing or transplanting human organ or tissue or both:

Provided that the Authorisation Committee shall not approve such removal or transplantation if the recipient is a foreign national and the donor is an Indian national unless they are near relatives.

(1B) No human organs or tissues or both shall be removed from the body of a minor before his death for the purpose of transplantation except in the manner as may be prescribed.

(1C) No human organs or tissues or both shall be removed from the body of a mentally challenged person before his death for the purpose of transplantation.

Explanation - For the purpose of this sub-section, -

(i) the expression "mentally challenged person" includes a person with mental illness or mental retardation, as the case may be;

(ii) the expression "mental illness" includes dementia, schizophrenia and such other mental condition that makes a person intellectually disabled;

Central Act No. 1 of 1996.

(iii) the expression "mental retardation" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Persons with Disabilities(Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.".

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely, -

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where -

(a) any donor has agreed to make a donation of his human organ or tissue or both before his death to a recipient, who is his near relative, but such donor is not compatible biologically as a donor for the recipient; and

(b) the second donor has agreed to make a donation of his human organ or tissue or both before his death to such recipient, who is his near relative, but such donor is not compatible biologically as a donor for such recipient; then

(c) the first donor who is compatible biologically as a donor for the second donor is compatible biologically as a

donor of a human organ or tissue or both for the first recipient and both donors and both recipients in the aforesaid group of donor and recipient have entered into a single agreement to donate and receive such human organ or tissue or both according to such biological compatibility in the group, the removal and transplantation of the human organ or tissue or both, as per the agreement referred to above, shall not be done without prior approval of the Authorisation Committee.".

(c) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely,-

"(4) (a) The composition of the Authorisation Committees shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time;

(b) The State Government shall constitute, by notification, one or more Authroisation Committees consisting of such members as may be nominated by the State Government and on such terms and conditions as may be specified in the notification for the purposes of this section.".

Amendment of Section 10.

8. In the Principal Act, in section 10, in sub-section (1),-

(a) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(b) in clause (c), the word "and" shall be added at the end;

(c) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,-

"(d) no Tissue Bank, unless registered under this Act, shall carry out any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues.".

Amendment of Section 13.

9. In the Principal Act, in section 13, in sub-section(2),-

(a) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely,-

(iii) to enforce such standards, as may be prescribed,-

(A) for hospitals engaged in the removal, storage or transplantation of any human organ;

(B) for Tissue Banks engaged in recovery, screening, testing, processing, storage, and distribution of tissues;

(b) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely,-
"(iv) (a) to inspect Tissue Banks periodically.".

Insertion of new sections 13A. 13B, 13C and 13D.

10. In the Principal Act, after section 13, the following new sections shall be added, namely,-

(i) 13A.(1) The State Government, as the case may be, by notification, shall constitute an Advisory Committee for a period of two years to aid and advise the Appropriate Authority to discharge its functions.

Advisory Committee to advice Appropriate Authority.

(2) The Advisory Committee shall consist of -

(a) one administrative expert not below the rank of Secretary to the State Government, to be nominated as Chairperson of the Advisory Committee;

(b) two medical experts having such qualifications as may be prescribed;

(c) one officer not below the rank of a Joint Director to represent the Ministry or Department of Health and Family Welfare, to be designated as Member-Secretary;

(d) two eminent social workers of high social standing and integrity, one of whom shall be from amongst representatives of women's organisation;

(e) one legal expert who has held the position of an Additional District Judge or equivalent;

(f) one person to represent non-governmental organizations or associations which are working in the field of organ or tissue donations or human rights;

(g) one specialist in the field of human organ transplantation, provided he is not a member of the transplantation team.

(3) The terms and conditions for appointment of Advisory Committee shall be such as may be prescribed by the State Government.

Powers of Appropriate Authority.

Central Act No. 5 of 1908.

(ii) 13B. The Appropriate Authority shall for the purpose of this Act have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 and in particular, in respect of the following matters, namely,-

(a) summoning of any person who is in possession of any information relating to violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(b) discovery and production of any document or material object;

(c) issuing search warrant for any place suspected to be indulging in unauthorised removal, procurement or transplantation of human organs or tissues or both; and

(d) any other matter which may be prescribed.

State Human Organs and Tissues Removal and Storage Network.

(iii) 13C. The State Government may, by notification, establish a State Human Organs and Tissues Removal and Storage Network at one or more places and Regional Network in such manner and to perform such functions, as may be prescribed.

(iv) 13D. The State Government shall maintain a State Registry of the donors and recipients of human organs and tissues and such registry shall have such information as may be prescribed to an ongoing evaluation of the scientific and clinical status of human organs and tissues.". State Registry.

11. In the Principal Act, in section 14,- Amendment of section 14.

(a) In sub-section(1), for the words "No hospital", the words "No hospital (including Human Organ Retrieval Centre)" shall be substituted;

(b) After sub-section(3), the following sub-section shall be inserted, namely,-

"(4) No hospital shall be registered under this Act, unless the Appropriate Authority is satisfied that such hospital has appointed a transplant co-ordinator having such qualifications and experience as may be prescribed.".

12. In the Principal Act, after section 14, the following section shall be inserted, namely,- Insertion of new section 14A.

"14A. (1) No Tissue Bank shall, after the commencement of the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2026, commence any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues unless it is duly registered under this Act: Registration of Tissue Bank.

Provided that any facility engaged, either partly or exclusively, in any activity relating to the recovery, screening,testing, processing, storage and distribution of tissues immediately before the commencement of the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2026, shall apply for registration as Tissue Bank within sixty days from the date of such commencement.

Provided further that such facility shall cease to engage in any such activity on the expiry of three months from the date of commencement of the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2026, unless such Tissue Bank has applied for registration and is so registered, or till such application is disposed of, whichever is earlier.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be made to the Appropriate Authority in such form and in such manner and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) No Tissue Bank shall be registered under this Act unless the Appropriate Authority is satisfied that such Tissue Bank is in a position to provide such specialised services and facilities, possess such skilled manpower and equipment and maintain such standards as may be prescribed.

Amendment of Section 15.

13. In the Principal Act, in section 15, in sub-section (1) for the words “grant to the hospital”, the words “grant to the hospital or to the Tissue Bank, as the case may be”,shall be inserted.

Amendment of Section 16.

14. In the Principal Act, in section 16, for the word “hospital”, wherever it occurs, the words “hospital or Tissue Bank as the case may be” shall be substituted.

Amendment of Section 17.

15. In the Principal Act, in section 17, after the words, brackets and figure “under sub-section(6) of section 9, or any hospital”, the words “or Tissue Bank” shall be inserted.

Amendment of Section 18.

16. In the Principal Act, in section 18, the following shall be substituted, namely,-

“(a) in sub-section(1), for the words “five years and with fine which may extend to ten thousand rupees”, the words “ten years and with fine which may extend to twenty lakh rupees” sha!l be substituted.

(b) in clause (2), for the words “two years”, the words “three years” shall be substituted.

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely,-

“(3) Any person who renders his services to or at any hospital and who conducts, or associates with or helps in any manner in the removal of human tissues without authority, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five lakh rupees.”.

Amendment of Section 19.

17. in the Principal Act, in section 19,-

(a) After clause (f), the following clause shall be inserted, namely,-

“(g) abets in the preparation or submission of false documents including giving false affidavits to establish that the donor is making the donation of the human organs, as a near relative or by reason of affection or attachment towards the recipient.”.

(b) For the words “two years but which may extend to seven years and shall be liable to fine which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to twenty thousand rupees”, the words “five years but which may extend to ten years and shall be liable to fine which shall not be less than twenty lakh rupees but may extend to one crore rupees” shall be substituted;

(c) The proviso shall be omitted.

18. In the Principal Act, after section 19, the following new section shall be added, namely, - Insertion of new Section 19 A.

"19A. Whoever- Punishment for illegal dealings in human tissues.

(a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply, any human tissue; or

(b) seeks to find person willing to supply for payment and human tissue; or

(c) offers to supply any human tissue for payment; or

(d) initiates or negotiates any arrangement involving the making of any payment for the supply of, or for an offer to supply, any human tissue; or

(e) takes part in the management or control of a body of persons, whether a society, firm or company, whose activities consist of or include the initiation or negotiation of any arrangement referred to in clause (d); or

(f) publishes or distributes or causes to be published or distributed any advertisement-

(i) inviting persons to supply for payment of any human tissue; or

(ii) offering to supply any human tissue for payment; or

(iii) indicating that the advertiser is willing to initiate or negotiate any arrangement referred to in clause (d); or

(g) abets in the preparation or submission of false documents including giving false affidavits to establish that the donor is making the donation of the human tissues as a near relative or by reason of affection or attachment towards the recipient, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees.

19. In the Principal Act, in section 20, for the words "three years or with fine which may extend to five thousand rupees", the words "five years or with fine which may extend to twenty lakh rupees" shall be substituted. Amendment of Section 20.

20. In the Principal Act, in section 24, in sub-section (2),- Amendment of Section 24.

(a) after clause (a), the following shall be inserted, namely,-

(aa) the human organs or tissues or both in respect of which duty is cast on registered medical practitioner, the manner of obtaining documentation for authorisation under clause (i) of sub section (1A) of section 3;

(ab) the manner of making the donor or his relative aware under clause (ii) of sub-section (1A) of section 3;

(ac) the manner of informing the Human Organ Retrieval Centre under clause (iii) of sub-section (1A) of section 3;

(b) after clause (b), the following shall be inserted, namely,-

(ba) the conditions for nomination of a surgeon or a physician and an anaesthetist or intensivist to be included in the Board of medical experts under the proviso to clause (iii) of sub-section (6) of section 3;

(c) after clause (e), the following shall be inserted, namely,-

(ea) the manner of removal of human organs or tissues or both from the body of a minor before his death for transplantation under sub-section (1B) of section 9;

(eb) the composition of the Authorisation Committees under sub-section (4) of section 9;

(d) after clause (i), the following shall be inserted, namely,-

(ia) the qualifications of medical experts and the terms and conditions for appointment to Advisory Committee under sub-sections (2) and (3) of section 13A;

(ib) the power of the Appropriate Authority in any other matter under clause (d) of section 13B;

(ic) the manner of establishment of a State Human Organs and Tissues Removal and Storage Network and Regional Network and functions to be performed by them under section 13C;

(id) the information in the State registry of the donors and recipients of human organs and tissues and all information under section 13(D).

(e) after clause (k), the following shall be inserted, namely,-

(ka) the qualifications and experience of a transplant co- ordinator under sub-section (4) of section 14;

(kb) the form and the manner in which an application for registration shall be made, and the fee which shall be accompanied, under sub-section (2) of section 14A;

(kc) the specialised services and the facilities to be provided, skilled manpower and the equipments to be possessed and the standards to be maintained by a Tissue Bank, under sub-section (3) of section 14A.

(f) in clause (1), for the word “hospital”, the words “hospital or Tissue Bank” shall be substituted.

21. (1) the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Ordinance, 2026, is hereby repealed,

Repeal and savings of Ordinance No. 6 of 2026.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

The transplantation of human organs in the State of Andhra Pradesh is governed by the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs Act, 1995(Act No.24 of 1995). The said Act is in line with the Central Act, namely the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Act No.42 of 1994).

The Government of India have amended the Transplantation of Human Organs Act, 1994 through the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Act 16 of 2011) addressing inadequacies in the original 1994 legislation and adapting to evolving medical needs and ethical challenges.

The 1994 Act focused primarily on human organs. The 2011 amendment officially expanded the legal framework to include human tissues—such as skin, cornea, heart valves, tendons, and bone marrow—thereby renaming the legislation the Transplantation of Human Organs and Tissues Act (THOTA).

To address the persistent gap between the demand and supply of organs, the amendment Act 2011 intends to expand the definition of “near relative” to include grandparents and grandchildren. This allows for a broader legal pool of living donors without requiring the complex approval processes mandated for unrelated donors.

2011 amendment also introduced provisions for swap donations, allowing two incompatible donor-recipient pairs to “swap” donors so that both recipients can receive compatible organs. This provision is intended to increase the opportunities for successful transplantation within families.

In the 2011 amendment Act, procedural safeguards have been tightened to protect vulnerable populations, strictly prohibiting organ or tissue removal from mentally challenged persons and restricting donations from minors. The amendments also address International; concerns by requiring Authorisation Committee approval for foreign nationals and prohibiting Indian nationals from donating to foreigners unless they are near relatives. Furthermore, when specialized neurologists are unavailable for brain death certification, the Act now allows for the nomination of independent practitioners to avoid delays, provided they are not part of the transplant team.

The 2011 amendment Act, provides for the purposes of removal, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purposes and for the prevention of unethical and commercial dealings in human organs and tissues transplantations. The said amendment Regulating the OTCs, on providing a safe, legal and ethical framework for the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes.

The 2011 amendment Act, provides for Regulating Organ Transplant Activity, Preventing Commercial Dealings (Organ Trade), Legalizing Brain Stem Death, Promoting Altruistic Donation, Ensuring Ethical Standards and

Transparency, Improving Access to Healthcare, Therapeutic Life-Saving, Regulation and Accountability and Improving Quality of Life.

These amendments were necessitated by the rise in unregulated, commercial organ trafficking that exploited impoverished donors and created a black market. At present, most States and Union Territories have adopted the provisions of the Amendment Act. However, certain States, including Andhra Pradesh, have not yet incorporated the said amendments into their respective State enactments.

The Hon'ble Supreme Court of India, in its judgment dated 19th November, 2025, in WP (Civil) No. 39 of 2025 (Indian Society of Organ Transplantation vs. UoI&Ors), directed the State of Andhra Pradesh under Point No.19 to adopt the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011.

In light of the above, the Chairman of JEEVANDHAN and Director of Medical Education have proposed the adoption of the 'Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 2011 (Act No. 16 of 2011)" of the GoI for the State of Andhra Pradesh.

In view of the above, it is necessary to amend the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs Act, 1995(Act No 24 of 1995) to incorporate the provisions of the 2011 amendment Act.

Accordingly, it has been decided to amend the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs Act, 1995 so as to incorporate the provisions of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011.

The Legislature of the State of Andhra Pradesh was not then in session, having been prorogued, and it has been decided to give effect to the above decision immediately, the Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Ordinance, 2026 (Andhra Pradesh Ordinance No. 6 of 2026) was promulgated by the Governor on the 18thJune, 2026, which was published in the Andhra Pradesh Gazette dated 22ndJune, 2026.

The Bill seeks to replace the said Ordinances and it gives effect to the above decision.

SATYA KUMAR YADAV

Minister for Health Family Welfare &
Medical Education

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 6(a), 6 1A (i),(ii)&(iii), 6 1B.(b),(c)(ii),7 (a) (1B), 7(4)(a), 7(4)(b), 9(a), 10(i)(1) 10(i)(2)(b), 10 (ii) (a)&(b), 10 (iii), 10 (iv), 11 (b), 12 (2) & (3)of the Bill authorizes the Government to issue notification in respect of the matters specified therein and generally to carry out the purposes of the Act.

As such the notification issued, which is intended to cover matters mostly of procedural in nature is to be laid on the table of the both Houses of the State Legislature and will be subject to any modifications made by the Legislature.

The above provision of the Bill regarding delegated legislation are thus of normal type and mainly intended to cover matters of procedure.

SATYA KUMAR YADAV

Minister for Health Family Welfare &

Medical Education

MEMORANDUM UNDER RULE 95 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY.

The Andhra Pradesh Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2026, after it is passed by the Legislature of the State, may be submitted to the Governor for his assent under article 200 of the Constitution of India.

SATYA KUMAR YADAV
Minister for Health Family Welfare &
Medical Education

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary-General to Legislature.

ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్లులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ

ఈ క్రింది బిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో 2026, ఆగష్టు నెల, 19వ తేదీన ప్రవేశపెట్టబడినది.

2026లోని 26వ శాసనసభ బిల్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1995ను ఇంకనూ సవరించుటకైన బిల్లు.

భారత ప్రజారాజ్యపు డెబ్భై ఏడవ సంవత్సరములో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనమండలి ఈ క్రింది విధముగా శాసనము చేసినది:-

సంగ్రహనామము మరియు ప్రారంభము.

1. (1) ఈ చట్టమును ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2026 అని పేర్కొనవచ్చును.

(2) ఇది 2026, జూన్ 22 నుండి అమలులోనికి వచ్చినట్లుగా భావించబడవలెను.

దీర్ఘ శీర్షికకు సవరణ. 1995లోని 24వ చట్టము.

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1995 (ఇందు ఇకమీదట ప్రధాన చట్టమని పేర్కొనబడు)లోని దీర్ఘ శీర్షికలో "చికిత్సా సంబంధమైన ప్రయోజనము కొరకు మానవ అవయవాలు మరియు మానవ అవయవాల వాణిజ్యపరమైన లావాదేవీలను నివారించుట కొరకు" అను పదములకు బదులుగా "చికిత్సా సంబంధమైన ప్రయోజనముల కొరకు మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాలు మరియు మానవ అపయవాలు మరియు కణజాలాల వాణిజ్యపరమైన లావాదేవీలను నివారించుట కొరకు" అను పదములను ఉంచవలెను.

1వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

3. ప్రధాన చట్టములోని 1వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో "మానవ అవయవాలు" అను పదములకు బదులుగా "మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాలు" అను పదములను ఉంచవలెను.

కొన్ని ఇతర పదబంధముల ద్వారా కొన్ని పదబంధములకు నిర్దేశములను ఉంచుట.

4. ప్రధాన చట్టములోని 2వ పరిచ్ఛేదపు ఖండము (i), 9వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (5), 18వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) మరియు 19వ పరిచ్ఛేదము మినహా, ఇతర విధముగా నిబంధించబడిననే తప్ప, "మానవ అవయవము" మరియు "మానవ అవయవాలు" అను పదములకు బదులుగా అవి ఎక్కడ వచ్చిననూ,"మానవ అవయవము లేదా కణజాలము లేదా రెండూ" మరియు "మానవ అపయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండూ" అను పదములను వరుసగా ఉంచవలెను.

2వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

5. (i) ప్రధాన చట్టములోని 2వ పరిచ్ఛేదములో,-

(ఎ) ఖండము (ఐ) తరువాత ఈ క్రింది ఖండములను చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

(ఐఎ) "మానవ అవయవ సేకరణ కేంద్రము" అనగా,-

(i) మరణించిన సందర్భంలో అవయవాలను దానం చేయగల దాతలు, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న రోగులకు చికిత్స కొరకు తగిన సౌకర్యాలు గల ఆసుపత్రి; మరియు

(ii) అవయవాల సేకరణ కొరకు 14వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద రిజిస్టరైన ఆసుపత్రి అని అర్థము;

(ఐబి) "మైనరు" అనగా పద్దెనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు నిండని వ్యక్తి అని అర్థము;

(బి) ఖండము (జె)కు బదులుగా ఈ క్రింది ఖండమును ఉంచవలెను, అదేదనగా,-

(జె) "దగ్గర బంధువు" అనగా జీవిత భాగస్వామి, కుమారుడు, కుమార్తె, తండ్రి, తల్లి, సోదరుడు, సోదరి, తాతయ్య, అవ్వ, మనుమడు లేదా మనుమరాలు అని అర్థము;

(సి) ఖండము (పి)లో "మరియు" అను పదమును వదలివేయవలెను.

(డి) ఖండము (పి) తరువాత ఈ క్రింది ఖండములను చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

(పిఎ) "కణజాలము" అనగా రక్తము కాకుండా మానవ శరీరములో ప్రత్యేక విధిని నిర్వర్తించే కణముల సముదాయము అని అర్థము;

(పిబి) "కణజాల బ్యాంకు" అనగా కణజాలాలను స్వాధీనపరుచుకొనుట, స్క్రీనింగ్, పరీక్ష చేయడం, విశ్లేషణ చేయడం, నిల్వ చేయడం మరియు పంపిణీకి సంబంధించి ఏదేని కార్యకలాపమును కొనసాగించుట కొరకు 14ఏ పరిచ్ఛేదము క్రింద రిజిస్టరైన సదుపాయము అని అర్థము, అయితే దీనిలో బ్లడ్ బ్యాంకు చేరి ఉండదు;

(ఇ) ఖండము (క్యు)లో చివరన "మరియు" అను పదమును చేర్చవలెను.

(ఎఫ్) ఖండము (క్యు) తరువాత ఈ క్రింది ఖండమును చేర్చవలెను, అదేదనగా,-

(ఆర్) "అవయవ మార్పిడి సమన్వయ కర్త" అనగా మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం లేదా మార్పిడికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను సమన్వయం చేయుటకు మరియు 3వ పరిచ్ఛేదపు నిబంధనల ననుసరించి మానవ అవయవాలను వేరుచేయు ప్రాధికార సంస్థకు సహాయం చేయుటకు ఆసుపత్రిచే నియమితుడైన వ్యక్తి అని అర్థము.

3వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

6. ప్రధాన చట్టములోని, 3వ పరిచ్ఛేదములో,-

(ఎ) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) తరువాత ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదములను చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

"(1ఏ) విహితపరచబడునట్లుగా అట్టి మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం, నిల్వ లేదా మార్పిడి నిమిత్తము, అట్టి అవయవ మార్పిడి సమన్వయకర్త లభ్యముగా ఉన్నట్లయితే, అవయవ మార్పిడి సమన్వయకర్తతో సంప్రదించి ఆసుపత్రిలో పనిచేయుచున్న రిజిస్టరైన వైద్య వృత్తిదారు ఈ క్రింది విధులను కలిగివుండవలెను,-

(i) ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో చేరిన వ్యక్తి నుండి లేదా అతని దగ్గర బంధువు నుండి, అట్టి వ్యక్తి అతని మరణమునకు ముందు ఎప్పుడైనను ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద అతని శరీరము నుండి ఏదేని మానవ అవయవము లేదా కణజాలము లేదా రెండింటిని వేరుచేయుటకు అమోదం తెలిపినారని నిర్ధారించుకొని, అప్పుడు, ఆసుపత్రి విహితపరచబడునట్టి అట్టి రీతిలో అట్టి అధికారము కొరకు పత్రములను పొందుటకు చర్య తీసుకోవలెను;

(ii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (2)లో పేర్కొనబడిన విధంగా అట్టి అధికారమును అట్టి వ్యక్తి ఇవ్వనప్పుడు, మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని దానము చేయడానికి అధికారమిచ్చుటకు లేదా తిరస్కరించుటకు గల ఐచ్ఛికము గురించి ఆ వ్యక్తికి లేదా దగ్గర బంధువునకు విహితపరచబడునట్టి అట్టి రీతిలో తెలియజేయవలెను.

(iii) ఖండములు (i) మరియు (ii) క్రింద విహితపరచబడునట్టి అట్టి రీతిలో గుర్తించబడిన దాత యొక్క మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం, నిల్వ లేదా మార్పిడి గురించి ఆసుపత్రి, మానవ అవయవ సేకరణ కేంద్రమునకు వ్రాతపూర్వకముగా తెలియజేయవలసిన అవసరమున్నది.".

"(1బీ) విహితపరచబడునట్టి అట్టి తేదీ నుండి ఉప-పరిచ్ఛేదము (1ఏ)లోని ఖండములు (i) నుండి (iii) క్రింద పేర్కొనబడిన విధులు, మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం, నిల్వ లేదా మార్పిడి నిమిత్తము ఈ చట్టము క్రింద రిజిస్టరు కాని ఆసుపత్రిలోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో పనిచేయుచున్న రిజిస్టరైన వైద్య వృత్తిదారుని విషయములో కూడా వర్తించవలెను.

(బి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (4) తరువాత ఈ క్రింది వినాయింపును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"అయితే, విహితపరచబడునట్టి అట్టి అర్హతలు మరియు అనుభవము కలిగిన నిపుణుడు కార్నియాను తొలగించవచ్చును.".

(సి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (6)లోని ఖండము (iii)లో,-

(i) "మరియు" అను పదమును వదిలివేయవలెను; మరియు

(ii) ఈ క్రింది వినాయింపును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"అయితే, న్యూరాలజిస్టు లేదా న్యూరోసర్జన్ అందుబాటులో లేనప్పుడు, రిజిస్టరైన వైద్య వృత్తిదారు సర్జన్ లేదా ఫిజిషియన్ మరియు అనిస్తిటిస్ట్ లేదా అత్యవసర సేవల వైద్యుడుగా ఉండి సంబంధిత స్వీకర్త కొరకైనట్టి అవయవ మార్పిడి బృందములో వారు సభ్యులుగా ఉండరాదనే షరతు మరియు విహితపరచబడునట్టి అట్టి షరతులకు లోబడి రిజిస్టరైన స్వతంత్రుడుగా ఉన్న వైద్యవృత్తిదారుని నామనిర్దేశము చేయవచ్చును.".

7. ప్రధాన చట్టములోని 9వ పరిచ్ఛేదములో,- 9వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

(ఎ) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) తరువాత ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదములను చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

"(1ఏ) దాత లేదా గ్రహీత దగ్గర బంధువు అయివుండి, విదేశీ జాతీయుడు అయినప్పుడు, మానవ అవయవము లేదా కణజాలము లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం లేదా మార్పిడికి ముందు అధికార కమిటీ యొక్క ముందస్తు అమోదం పొందవలసియున్నది:

అయితే, గ్రహీత విదేశీ జాతీయుడై మరియు దాత భారత జాతీయుడై ఉన్నప్పుడు, వారు దగ్గర బంధువులు కానట్లయితే అధికార కమిటీ అట్టి వేరుచేయడం లేదా మార్పిడిని ఆమోదించదు.".

"(1బీ) విహితపరచబడునట్టి రీతిలో తప్ప, మైనరు యొక్క శరీరము నుండి అతని మరణమునకు ముందు మార్పిడి నిమిత్తము మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయరాదు.".

"(1సీ) మానసిక దివ్యాంగ వ్యక్తి యొక్క శరీరము నుండి అతని మరణానికి ముందు మార్పిడి నిమిత్తము మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని వేరుచేయరాదు.

వివరణ - ఈ ఉప-పరిచ్ఛేదపు ప్రయోజనము నిమిత్తము,-

(i) "మానసిక దివ్యాంగ వ్యక్తి" అను పదబంధములో మానసిక అనారోగ్యము లేదా సందర్భానుసారము బుద్ధిమాంద్యము గల వ్యక్తి చేరియుండును;

(ii) "మానసిక అనారోగ్యము" అను పదబంధములో చిత్తవైకల్యం, మనోవైకల్యం మరియు ఒక వ్యక్తిని మేధో దివ్యాంగతకు దారితీయు అట్టి ఇతర మానసిక పరిస్థితి చేరివుండును.

1996లోని 1వ కేంద్ర చట్టము.

(iii) "బుద్ధిమాంద్యము" అను పదబంధము దివ్యాంగ వ్యక్తుల (సమాన అవకాశాలు, హక్కుల రక్షణ మరియు పూర్తి భాగస్వామ్యం) చట్టము, 1995 యొక్క 2వ పరిచ్ఛేదపు ఖండము (ఆర్)లో దానికి ఒసగబడిన అదే అర్థమును కలిగివుండవలెను.

(బి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) తరువాత ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"(3ఏ) ఉప-పరిచ్ఛేదము (3)లో ఏమి ఉన్నప్పటికీ,-

(ఎ) ఎవరేని దాత అతని మరణానికి ముందు అతని మానవ అవయవము లేదా కణజాలము లేదా రెండింటిని అతని దగ్గర బంధువైన గ్రహీతకు దానం చేయుటకు అంగీకరించినపుడు అట్టి దాత గ్రహీతకు దాతగా జీవశాస్త్రపరంగా అనుకూలము కాదు; మరియు

(బి) రెండవ దాత అతని మరణానికి ముందు అతని మానవ అవయవము లేదా కణజాలము లేదా రెండింటిని అతని దగ్గర బంధువైన అట్టి గ్రహీతకు దానం చేయుటకు అంగీకరించినపుడు అట్టి దాత అట్టి గ్రహీతకు దాతగా జీవశాస్త్రపరంగా అనుకూలము కాదు; అప్పుడు

(సి) రెండవ దాతకు జీవశాస్త్ర పరంగా అనుకూల దాతగా ఉన్న మొదటి దాత, మొదటి గ్రహీతకు మానవ అవయవం లేదా కణజాలం లేదా రెండింటికీ జీవశాస్త్ర పరంగా అనుకూల దాతగా ఉన్నప్పుడు మరియు పైన పేర్కొన్న దాత మరియు గ్రహీతల సమూహములోని ఇద్దరు దాతలు మరియు ఇద్దరు గ్రహీతలు సమూహములోని జీవశాస్త్ర పరమైన అనుకూలతను అనుసరించి అట్టి మానవ అవయవం లేదా కణజాలం లేదా రెండింటిని దానం చేయుటకు మరియు స్వీకరించుటకు ఒకే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పుడు అధికార కమిటీ యొక్క ముందస్తు అనుమతి లేకుండా పైన పేర్కొన్న ఒప్పందం ప్రకారం మానవ అవయవం లేదా కణజాలం లేదా రెండింటిని వేరుచేయడం మరియు మార్పిడి చేయడం చేయరాదు.

(సి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (4)కు బదులుగా, ఈ క్రింది దానిని ఉంచవలెను, అదేదనగా,-

"(4)(ఎ) అధికార కమిటీల కూర్పు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయా సమయములందు విహితపరచిన విధంగా ఉండవలెను.

(బి) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ పరిచ్ఛేదపు ప్రయోజనముల నిమిత్తము అధిసూచన ద్వారా అధిసూచనలో పేర్కొనబడునట్టి నిబంధనలు మరియు షరతులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే నామనిర్దేశము చేయబడిన అట్టి సభ్యులతో కూడి ఉండిన ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అధికార కమిటీలను ఏర్పాటు చేయవలెను.".

8. ప్రధాన చట్టములోని 10వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో- 10వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

(ఎ) ఖండము (బి)లో చివరన ఉన్న "మరియు" అను పదమును వదిలివేయవలెను.

(బి) ఖండము (సి)లో చివరన "మరియు" అను పదమును చేర్చవలెను.

(సి) ఖండము (సి) తరువాత, ఈ క్రింది ఖండమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"(డి) ఈ చట్టము క్రింద రిజిస్టర్ చేయబడిననే తప్ప, ఏ కణజాల బ్యాంక్, కణజాలాన్ని స్వాధీనపరచుకొనుట, స్క్రీనింగ్, పరీక్షించుట, విశ్లేషణ, నిల్వ మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన ఏదేని కార్యకలాపాన్ని చేపట్టరాదు.".

9. ప్రధాన చట్టములోని 13వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2)లో,- 13వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

(ఎ) ఖండము (iii)కు బదులుగా ఈ క్రింది ఖండమును ఉంచవలెను, అదేదనగా,-

(iii) విహితపరచబడునట్టి అట్టి ప్రమాణాలను అమలుపరచుటకు,

(ఏ) ఏదేని మానవ అవయవాన్ని వేరుచేయడం, నిల్వ చేయడం లేదా మార్పిడిలో నిమగ్నమైన ఆసుపత్రుల కొరకు;

(బీ) కణజాలాలను స్వాధీనపరచుకొనుట, స్క్రీనింగ్, పరీక్షించుట, విశ్లేషణ, నిల్వ చేయడం మరియు పంపిణీ చేయడంలో నిమగ్నమైన కణజాల బ్యాంకుల కొరకు;

(బి) ఖండము (iv) తరువాత ఈ క్రింది ఖండమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,–

"(iv) (ఎ) కణజాల బ్యాంక్‌లను నియతకాలికముగా తనిఖీ చేయడం.".

13ఏ, 13బీ,13సీ మరియు 13డీ అను కొత్త పరిచ్ఛేదములను చొప్పించుట.

10. ప్రధాన చట్టములోని 13వ పరిచ్ఛేదము తరువాత ఈ క్రింది కొత్త పరిచ్ఛేదములను చొప్పించవలెను, అవేవనగా,–

(i) "13ఏ. (1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, సందర్భానుసారంగా అధిసూచన ద్వారా సముచిత ప్రాధికార సంస్థ తన కృత్యములను నిర్వర్తించడానికి, సహాయపడటానికిగాను మరియు సలహా ఇవ్వడానికి రెండు సంవత్సరాల కాలావధికి ఒక సలహా కమిటీని ఏర్పాటు చేయవలెను.

సముచిత ప్రాధికార సంస్థకు సలహా ఇవ్వడానికి సలహా కమిటీ.

(2) సలహా కమిటీ ఈ క్రింది సభ్యులతో కూడి ఉండవలెను–

(ఎ) రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శి హోదాకు తక్కువకాని ఒక పరిపాలనా నిపుణుడు, సలహా కమిటీ చైర్‌పర్సన్‌గా నామనిర్దేశము చేయబడును;

(బి) విహితపరచబడునట్టి అట్టి అర్హతలు కలిగిన ఇద్దరు వైద్య నిపుణులు;

(సి) ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రాతినిధ్యం వహించే జాయింట్ డైరెక్టరు హోదాకు తక్కువకాని ఒక అధికారి సభ్య కార్యదర్శిగా నియమించబడును;

(డి) ఉన్నత సామాజిక స్థాయి మరియు చిత్తశుద్ధి కలిగిన ఇద్దరు ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్తలు, వారిలో ఒకరు మహిళా సంఘాల ప్రతినిధుల నుంచి ఎంపిక చేయబడవలెను;

(ఇ) అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి లేదా తత్సమాన హోదాలో గల ఒక న్యాయ నిపుణుడు;

(ఎఫ్) అవయవ లేదా కణజాల దానాలు లేదా మానవ హక్కుల రంగాలలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వేతర సంస్థలు లేదా సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒక వ్యక్తి;

(జి) మానవ అవయవ మార్పిడి రంగంలో ఒక నిపుణుడు అయితే అయన అవయవ మార్పిడి బృందములో ఒక సభ్యుడిగా ఉండరాదు;

(3) సలహా కమిటీ యొక్క నియామకానికి సంబంధించి నిబంధనలు మరియు షరతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే విహితపరచబడునట్టి విధముగా ఉండవలెను.

సముచిత ప్రాధికార సంస్థ అధికారాలు. 1908లోని 5వ కేంద్ర చట్టము.

(ii) 13బీ. ఈ చట్టపు ప్రయోజనము నిమిత్తము సముచిత ప్రాధికార సంస్థ సివిల్ ప్రక్రియా స్మృతి, 1908 క్రింద దావాను విచారించి మరియు ప్రత్యేకించి ఈ క్రింది విషయాలకు సంబంధించి సివిల్ న్యాయస్థానానికి ఉండే అన్ని అధికారములను కలిగివుండవలెను, అవేవనగా,–

(ఎ) ఈ చట్టపు నిబంధనలు లేదా దాని క్రింద చేయబడిన నియమాల ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన ఏదేని సమాచారం కలిగిన ఎవరేని వ్యక్తిని పిలిపించుకోవడానికి;

(బి) ఏదేని దస్తావేజు లేదా వస్తు సామాగ్రిని కనుగొనడము మరియు దాఖలు పరచడం;

(సి) మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటిని అనధికారికంగా వేరుచేయడం, సేకరించడం లేదా మార్పిడి జరుగుతుందనే అనుమానముతో ఏ ప్రదేశముకైనను సోదా ఉత్తరువు జారీ చేయడము; మరియు

(డి) విహితపరచబడునట్టి ఏదేని ఇతర విషయము.

(iii) 13సీ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, అధిసూచన ద్వారా, విహితపరచబడునట్టి రీతిలో మరియు అట్టి కృత్యములను నిర్వర్తించడానికి, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రదేశాలలో మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాలను వేరుచేయు మరియు నిల్వచేయు రాష్ట్ర నెట్‌వర్క్‌ను మరియు ప్రాంతీయ నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయవచ్చును. మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాలను వేరుచేయు మరియు నిల్వచేయు రాష్ట్ర నెట్‌వర్క్.

(iv) 13డీ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాల దాతలు మరియు గ్రహీతల యొక్క రాష్ట్ర రిజిస్ట్రీని నిర్వహించవలెను మరియు అట్టి రిజిస్ట్రీలో మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాల శాస్త్రీయ మరియు వైద్యపరమైన స్థితి యొక్క నిరంతర మూల్యాంకన కోసం విహితపరచబడునట్టి సమాచారం కలిగి ఉండవలెను.". రాష్ట్ర రిజిస్ట్రీ.

11. ప్రధాన చట్టములోని 14వ పరిచ్ఛేదములో,- 14వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

(ఎ) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో "ఏ ఆసుపత్రి అయినను" అనే పదములకు బదులుగా "ఏ ఆసుపత్రి అయినను (మానవ అవయవ సేకరణ కేంద్రముతో సహా)" అను పదములను ఉంచవలెను;

(బి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) తరువాత ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"(4) విహితపరచబడునట్టి అట్టి అర్హతలు మరియు అనుభవము కలిగిన అవయవ మార్పిడి సమన్వయకర్తను అట్టి ఆసుపత్రి నియమించినదని సముచిత ప్రాధికార సంస్థ సంతృప్తిచెందిననే తప్ప ఏ ఆసుపత్రి ఈ చట్టము క్రింద నమోదు చేయబడదు.".

12. ప్రధాన చట్టములోని 14వ పరిచ్ఛేదము తరువాత ఈ క్రింది పరిచ్ఛేదమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,- 14ఏ అను కొత్త పరిచ్ఛేదమును చొప్పించుట.

"14ఏ. (1) ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) బిల్లు, 2026 అమలులోని వచ్చిన తరువాత, ఏ కణజాల బ్యాంకు, ఈ చట్టము క్రింద తగురీతిగా రిజిస్టర్ చేయబడిననే తప్ప, కణజాలాలను స్వాధీనపరచుకొనుట, స్క్రీనింగ్, పరీక్ష, విశ్లేషణ, నిల్వ మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన ఏ కార్యకలాపాన్ని కూడా ప్రారంభించరాదు:

అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2026 అమలుకు తక్షణమే ముందు కణజాలాలను స్వాధీనపరచుకొనుట, స్క్రీనింగ్, పరీక్ష, విశ్లేషణ, నిల్వ మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన ఏదేని కార్యకలాపము పాక్షికంగా గాని లేదా ప్రత్యేకంగా గాని నిమగ్నమై ఉన్న ఏదైనా సదుపాయం, అట్టి ప్రారంభ తేదీ నుంచి అరవై రోజులలోపు కణజాల బ్యాంక్ రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు దరఖాస్తు చేయవలెను.

అంతేకాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2026 ప్రారంభమైన తేదీ నుండి మూడు నెలలు ముగిసిన తరువాత, అట్టి కణజాల బ్యాంకు రిజిస్టర్ కోసము దరఖాస్తు చేసుకొని మరియు రిజిస్టర్ చేయబడిననే తప్ప, లేదా అట్టి దరఖాస్తు పరిష్కరించబడువరకు, ఇందులో ఏది ముందు అయితే అంత వరకు ఏదేని అట్టి ఏ కార్యకలాపములో నిమగ్నమగు అట్టి సదుపాయమును నిలిపివేయవలెను.

(2) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు చేసే ప్రతి దరఖాస్తును విహితపరచునట్టి నమూనా మరియు రీతిలో మరియు జతపరచి చెల్లించవలసిన ఫీజును సంబంధిత ప్రాధికార సంస్థకు దాఖలు పరచవలెను.

(3) విహితపరచబడునట్టి అట్టి ప్రత్యేక సేవలు మరియు సదుపాయాలు అందజేయగల స్థితిలో ఉందని, అట్టి నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు మరియు పరికరాలు కలిగి ఉన్నదని మరియు అట్టి ప్రమాణాలు నిర్వహించగలదని సంబంధిత ప్రాధికార సంస్థ సంతృప్తిచెందిననే తప్ప, ఈ చట్టము క్రింద ఏ కణజాల బ్యాంకును రిజిస్టరు చేయరాదు.

15వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

13. ప్రధాన చట్టములోని 15వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో "అసుపత్రికి మంజూరు చేయు" అను పదములకు బదులుగా, "అసుపత్రికి లేదా సందర్భానుసారంగా కణజాల బ్యాంకుకు మంజూరు చేయు" అను పదములను చొప్పించవలెను.

16వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

14. ప్రధాన చట్టములోని 16వ పరిచ్ఛేదములో "అసుపత్రి" అను పదము ఎక్కడ వచ్చినను, "అసుపత్రి లేదా సందర్భానుసారంగా కణజాల బ్యాంకు" అను పదములను ఉంచవలెను.

17వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

15. ప్రధాన చట్టములోని 17వ పరిచ్ఛేదములో, "9వ పరిచ్ఛేదములోని ఉప-పరిచ్ఛేదము (6) క్రింద, లేదా ఏదేని అసుపత్రి" అను పదములు, బ్రాకెట్లు మరియు అంకె తరువాత "లేదా కణజాల బ్యాంకు" అను పదములను చొప్పించవలెను.

18వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

16. ప్రధాన చట్టములోని 18వ పరిచ్ఛేదములో ఈ క్రింది వాటిని ఉంచవలెను, అవేవనగా,-

(ఎ) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో "ఐదు సంవత్సరాలు మరియు పదివేల రూపాయల వరకూ పొడిగించగల జరిమానాతో" అను పదములకు బదులుగా "పది సంవత్సరాలు మరియు ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకూ పొడిగించగల జరిమానాతో" అను పదములను ఉంచవలెను;

(బి) ఖండము (2)లో, "రెండు సంవత్సరాలు" అను పదములకు బదులుగా "మూడు సంవత్సరాలు" అను పదములను ఉంచవలెను.

(సి) ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) తరువాత, ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదమును చేర్చవలెను, అదేదనగా,-

"(3) అధికారము లేకుండా, మానవ కణజాలాన్ని వేరుచేయడంలో ఏదేని రీతిలో తన యొక్క సేవలు అందించిన ఎవరేని వ్యక్తిని లేదా నిర్వహించిన లేదా భాగస్వామిగా ఉన్నా లేదా సహాయం చేసిన ఏదేని ఆసుపత్రిని మూడు సంవత్సరముల వరకు పొడిగించదగు కాలావధికి కారాగార శిక్ష మరియు ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతో శిక్షింపబడవలెను.".

17. ప్రధాన చట్టములోని 19వ పరిచ్ఛేదములో,- 19వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

(ఎ) ఖండము (ఎఫ్) తరువాత, ఈ క్రింది ఖండమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

"(జి) దాతను, గ్రహీతకు ఒక దగ్గర బంధువుగా లేదా అతని పట్ల ఉన్న అభిమానం లేదా వాత్సల్యం కారణంగా మానవ అవయవాలు దానము చేయుచున్నాడని నిరూపించడానికి తప్పుడు ప్రమాణ పత్రాలు ఇవ్వడంతో పాటు తప్పుడు పత్రాలు తయారుచేయడములో లేదా సమర్పించడములో నేరాన్ని ప్రేరేపించడము.".

(బి) "రెండు సంవత్సరాలు, అయితే ఏడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించదగు మరియు పదివేల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా అయితే ఇరవై వేల రూపాయల వరకూ విస్తరించదగు జరిమానాకు పాత్రులగును" అను పదములకు బదులుగా "ఐదు సంవత్సరాలు, అయితే పది సంవత్సరాల వరకూ పొడిగించదగు మరియు ఇరవై లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా అయితే కోటి రూపాయల వరకూ విస్తరించదగు జరిమానాకు పాత్రులగును" అను పదములను ఉంచవలెను;

(సి) వినాయింపును పదిలివేయవలెను.

18. ప్రధాన చట్టములోని 19వ పరిచ్ఛేదము తరువాత ఈ క్రింది కొత్త పరిచ్ఛేదమును చేర్చవలెను, అదేదనగా,- 19ఏ అను కొత్త పరిచ్ఛేదమును చొప్పించుట.

"19ఏ. ఎవరైననూ- మానవ కణజాలములతో చట్ట వ్యతిరేక వ్యవహారాలకు శిక్ష.

(ఎ) ఏదేని మానవ కణజాలాన్ని సరఫరా చేయడం కొరకు లేదా సరఫరా చేయుటకు ప్రయత్నించినందుకుగాను ఏదేని నగదు చెల్లించిన లేదా స్వీకరించిన; లేదా

(బి) నగదు కొరకు మరియు మానవ కణజాల సరఫరా చేయడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తిని కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్న; లేదా

(సి) నగదు కొరకు ఏదైనా మానవ కణజాలాన్ని సరఫరా చేయడానికి ప్రయత్నించిన; లేదా

(డి) ఏదైనా మానవ కణజాలాన్ని సరఫరా చేయడానికి లేదా సరఫరా చేయడానికి ప్రయత్నించినందుకుగాను ఏదైనా నగదు చెల్లింపు చేయడానికి ప్రమేయమున్న ఏదైనా ఏర్పాట్లలో చొరవచూపిన లేదా సంప్రదింపులు జరిపిన; లేదా

(ఇ) ఖండము(డి)లో పేర్కొన్న ఏదేని ఏర్పాటు యొక్క కార్యకలాపాలతో కూడి ఉండిన లేదా చొరవ చూపిన లేదా సంప్రదింపునకు, వ్యక్తుల సమూహము, అది సంఘము, ఫర్మ్ లేదా కంపెనీ అయినను దాని యొక్క నిర్వహణ లేదా నియంత్రణలో పాలుపంచుకున్నందుకు; లేదా

(ఎఫ్) ఏదైనా వ్యాపార ప్రకటనను ప్రచురించడం లేదా పంపిణీ చేయడం లేదా ప్రచురించుటకు కారణమైన లేదా పంపిణీ చేసేవారిని–

(i) నగదు తీసుకొని ఏదైనా మానవ కణజాలాన్ని సరఫరా చేయాలని వ్యక్తులను ఆహ్వానించడము; లేదా

(ii) నగదు తీసుకొని ఏదైనా మానవ కణజాలాన్ని సరఫరా చేయాలని కోరడం; లేదా

(iii) ఖండము (డి)లో పేర్కొన్న ఏదైనా ఏర్పాటుకు చొరవ లేదా సంప్రదింపులకు ప్రకటనకర్త ఆసక్తిగా ఉన్నారని సూచించడం; లేదా

(జి) దాతను, గ్రహీతకు ఒక దగ్గరి బంధువుగా లేదా అతని పట్ల ఉన్న అభిమానం లేదా వాత్సల్యం కారణంగా మానవ అవయవాలు దానము చేస్తున్నట్లు నిరూపించడానికి తప్పుడు ప్రమాణ పత్రాలు ఇవ్వడంతో పాటు తప్పుడు పత్రాలు తయారుచేయడములో లేదా సమర్పించడములో నేరాన్ని ప్రేరేపించినట్లయితే, అట్టి వ్యక్తికి సంవత్సరానికి తక్కువ కాకుండా మూడు సంవత్సరాల వరకు విస్తరించదగు కారాగార శిక్ష విధించబడుతుంది మరియు ఐదు లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా అయితే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల వరకూ జరిమానా కూడా విధించడుతుంది.".

20వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

19. ప్రధాన చట్టములోని 20వ పరిచ్ఛేదములో "మూడు సంవత్సరాలు లేదా ఐదు వేల రూపాయల వరకు విస్తరించదగు జరిమానాతో" అను పదములకు బదులుగా "ఐదు సంవత్సరాలు లేదా ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకూ విస్తరించదగు జరిమానాతో" అను పదములను ఉంచవలెను.

24వ పరిచ్ఛేదమునకు సవరణ.

20. ప్రధాన చట్టములోని 24వ పరిచ్ఛేదములోని ఉప–పరిచ్ఛేదము (2)లో,–

(ఎ) ఖండము (ఎ) తరువాత ఈ క్రింది వాటిని చొప్పించవలెను, అవేవనగా,–

(ఎఎ) 3వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము(1ఏ)లోని ఖండము (i) క్రింద మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటికి సంబంధించి అధికారం పొందుటకు రిజిస్ట్రరైన వైద్యవృత్తిదారుని విధి నిర్వహణగా ధ్రువపత్రాలు పొందు రీతి;

(ఎబి) 3వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1ఏ)లోని ఖండము (ii) క్రింద దాత లేదా అతని బంధువుకు అవగాహన కల్పించే రీతి;

(ఎసి) 3వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1ఏ)లోని ఖండము (iii) క్రింద మానవ అవయవ సేకరణ కేంద్రానికి సమాచారం అందించే రీతి.

(బి) ఖండము (బి) తరువాత ఈ క్రింది దానిని చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

(బిఎ) 3వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (6)లోని ఖండము (iii)కు ఉన్న వినాయింపు క్రింద వైద్య నిపుణుల బోర్డులో చేర్చబడిన సర్జన్ లేదా ఫిజీషియన్ మరియు అనిస్తిటిస్ట్ లేదా అత్యవసర సేవల వైద్యుల నామనిర్దేశము కొరకు షరతులు.

(సి) ఖండము (ఇ) తరువాత ఈ క్రింది వాటిని చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

(ఇఎ) 9వ పరిచ్ఛేదములోని ఉప-పరిచ్ఛేదము (1బీ) క్రింద మార్పిడి కొరకు మైనర్, అతని మరణానికి ముందు శరీరం నుండి మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలు లేదా రెండింటినీ వేరుచేయు రీతి;

(ఇబి) 9వ పరిచ్ఛేదములోని ఉప-పరిచ్ఛేదము (4) క్రింద అధికార కమిటీల కూర్పు;

(డి) ఖండము (ఐ) తరువాత ఈ క్రింది వాటిని చొప్పించవలెను, అవేవనగా,-

(ఐఎ) 13ఏ పరిచ్ఛేదములోని ఉప-పరిచ్ఛేదములు (2) మరియు (3)ల క్రింద సలహా కమిటీ నియామకానికి సంబంధించి వైద్య నిపుణుల అర్హతలు మరియు నిబంధనలు మరియు షరతులు;

(ఐబి) 13బీ పరిచ్ఛేదములోని ఖండము (డి) క్రింద ఏదేని ఇతర విషయములో సముచిత అధికారి యొక్క అధికారం;

(ఐసి) 13సీ పరిచ్ఛేదము క్రింద మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాలను వేరుచేయు మరియు నిల్వచేయు నెట్‌వర్క్‌ను రాష్ట్ర మరియు ప్రాంతీయ నెట్‌వర్క్ స్థాపనారీతి మరియు వారు నిర్వహించే కృత్యములు;

(ఐడి) 13డీ పరిచ్ఛేదము క్రింద రాష్ట్ర రిజిస్ట్రీలో మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాల దాతలు మరియు గ్రహీతల సమాచారం మరియు మొత్తం సమాచారం.

(ఇ) ఖండము (కె) తరువాత ఈ క్రింది వాటిని చొప్పించవలెను, అవేవనగా,–

(కెఎ) 14వ పరిచ్ఛేదములోని ఉప–పరిచ్ఛేదము (4) క్రింద అవయవ మార్పిడి సమన్వయ కర్త యొక్క అర్హతలు మరియు అనుభవము;

(కెబి) 14ఏ పరిచ్ఛేదములోని ఉప–పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు దరఖాస్తు చేయవలసిన నమూనా మరియు రీతి మరియు దానితో పాటు చెల్లించవలసిన ఫీజు;

(కెసి) 14ఏ పరిచ్ఛేదములోని ఉప–పరిచ్ఛేదము (3) క్రింద కణజాల బ్యాంకు ద్వారా అందించవలసిన ప్రత్యేక సేవలు మరియు సమకూర్చవలసిన సౌకర్యాలు, నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు మరియు కలిగివుండవలసిన పరికరాలు మరియు నిర్వహించవలసిన ప్రమాణాలు.

(ఎఫ్) ఖండము (1)లో "అసుపత్రి" అను పదమునకు బదులుగా "అసుపత్రి లేదా కణజాల బ్యాంకు" అను పదములను ఉంచవలెను.

2026లోని 6వ అధ్యాదేశము రద్దు మరియు మినహాయింపు.

21. (1) ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) అధ్యాదేశము, 2026 ఇందుమూలముగా రద్దు చేయబడినది.

(2) అట్టి రద్దుతో సంబంధం లేకుండా, సదరు అధ్యాదేశము క్రింద చేసిన లేదా తీసుకున్న ఏదేని చర్య ఈ చట్టము క్రింద చేసిన లేదా తీసుకున్నదిగా భావించబడవలెను.

ఉద్దేశాలు - కారణాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మానవ అవయవాల మార్పిడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1995 (1995లోని 24వ చట్టము) ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. సదరు చట్టము, కేంద్ర చట్టమైనటువంటి మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1994 (1994లోని 42వ చట్టము) నుండి స్వీకరించబడినది.

భారత ప్రభుత్వము 1994 నాటి మాతృక చట్టంలోని అసమగ్రతలను సరిచేస్తూ మరియు పరిణమిస్తున్న వైద్య అవసరాలు మరియు నైతిక సవాళ్ళను రూపాంతరీకరిస్తూ, మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2011 (2011లోని 16వ చట్టము) ద్వారా మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1994ను సవరించినది.

1994 చట్టము ప్రధానంగా మానవ అవయవాలపై దృష్టి సారించినది. 2011లోని సవరణ, చర్మము, కార్నియా, గుండె కవాటాలు, కండరములు మరియు ఎముక మజ్జ వంటి మానవ కణజాలాలను చేర్చడానికి చట్ట పరిధిని అధికారికంగా విస్తరించినది. తద్వారా ఈ చట్టానికి మానవ అవయవాల మార్పిడి మరియు కణజాలాల చట్టము (టిహెచ్ఓటిఎ)గా పేరు మార్చబడినది.

అవయవాల డిమాండు మరియు సరఫరాల మధ్య నిరంతరంగా ఉన్న అంతరాన్ని పరిష్కరించడానికి, "దగ్గర బంధువు" అను నిర్వచనాన్ని విస్తరించడానికి అవ్వతాతలు మరియు మనవళ్ళను చేర్చడానికి 2011 సవరణ చట్టము ఉద్దేశిస్తున్నది. ఇది, సంబంధంలేని దాతలకు తప్పనిసరి చేసిన సంక్లిష్ట ఆమోద ప్రక్రియలు అవసరం లేకుండా జీవించి ఉన్న దాతల యొక్క విస్తృతమైన చట్టబద్ధ సమూహానికి అనుమతిస్తున్నది.

దానములను మార్చుకొనుటకు 2011 సవరణ నిబంధనలను కూడా ప్రవేశపెట్టినది. ఇద్దరు అసంగత-దాత గ్రహీత జంటలు తమ దాతలను "మార్చుకొనుటకు" అనుమతించటం వలన ఇద్దరు గ్రహీతలు తగిన అవయవాలను పొందవచ్చు. కుటుంబాలలో విజయవంతమైన అవయవాల మార్పిడికి అవకాశాలను పెంచటము ఈ నిబంధన యొక్క ఉద్దేశ్యమై ఉన్నది.

2011 సవరణ చట్టములో దుర్భల ప్రజలను రక్షించుటకు, మానసిక దివ్యాంగ వ్యక్తుల నుండి అవయవం లేదా కణజాలాన్ని వేరుచేయడాన్ని ఖచ్చితంగా నిషేధించడం మరియు మైనర్ల నుండి దానాలను నిరోధించడానికి విధానపరమైన రక్షణలను కఠినతరం చేయడమైనది. విదేశీ జాతీయులకు అధికారిక కమిటీ ఆమోదం తప్పనిసరి చేయడం మరియు భారతీయ పౌరులు తమ దగ్గరి బంధువులు అయిననే తప్ప విదేశీయులకు దానం చేయడాన్ని నిషేధించడం ద్వారా ఈ సవరణలు అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలను కూడా పరిష్కరించినవి. అంతేకాకుండా జీవన్మరణ ధృవీకరణ కొరకు ప్రత్యేక న్యూరాలజిస్టులు అందుబాటులో లేనపుడు, జాప్యాలను తొలగించుటకు స్వతంత్ర వైద్యులను నియామకం చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ చట్టము అనుమతినిస్తుంది. అయితే వారు అవయవ మార్పిడి బృందంలో భాగంగా ఉండరాదు.

చికిత్సా ప్రయోజనముల కొరకు మానవ అవయవములు మరియు కణజాలాలను వేరుచేయడం, నిల్వచేయడం మరియు మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాల మార్పిడిలో అనైతిక మరియు వ్యాపార లావాదేవీలను నివారించుటకు 2011 సవరణ చట్టము వీలు కల్పిస్తున్నది. సదరు సవరణ ఓటిసిలను క్రమబద్ధీకరించుటకు, చికిత్సా ప్రయోజనముల కొరకు మానవ అవయవాలను వేరుచేయడం, నిల్వ చేయడం మరియు మార్పిడి కొరకు సురక్షితమైన, చట్టబద్ధమైన మరియు నైతిక చట్రాన్ని అందిస్తున్నది.

అవయవాల మార్పిడి కార్యకలాపాలను నియంత్రించడం, వ్యాపార లావాదేవీలను (అవయవ వ్యాపారం) నివారించడం, మస్తిష్కమూలం మరణాన్ని చట్టబద్ధం చేయడం, పరోపకార దానాన్ని ప్రోత్సహించడం, నైతిక ప్రమాణాలు మరియు పారదర్శకతను కలిగివుండటం, ఆరోగ్య సంరక్షణ అందుబాటును మెరుగుపరచటం, చికిత్సాపరమైన ప్రాణ-రక్షణ, నియంత్రణ మరియు జవాబుదారీతనం మరియు జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచటం వంటి అంశాలకు 2011 సవరణ చట్టము వీలు కల్పిస్తున్నది.

పేద దాతలను దోపిడీ చేస్తూ మరియు బ్లాక్ మార్కెట్‌ను సృష్టిస్తూ నియంత్రణలేని అవయవ వ్యాపార అక్రమ రవాణా పెరగడం వలన ఈ సవరణలు అవసరమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చాలా రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు సవరణ చట్టంలోని నిబంధనలను స్వీకరించినవి. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో సహా కొన్ని రాష్ట్రాలు, సదరు సవరణలను వారి యొక్క ఆయా రాష్ట్ర చట్టాలలో ఇంకా పొందుపరచబడలేదు.

2025లోని డబ్ల్యు.పి. (సివిల్) నెం.39లో భారత గౌరవ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, 2025, నవంబర్ 19వ తేదీగల తన తీర్పులో (భారతీయ అవయవ మార్పిడి సొసైటీ వర్సెస్ భారత ప్రభుత్వము మరియు ఇతరులు) మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2011ను స్వీకరించాలని పాయింట్ నెం.19 క్రింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమును ఆదేశించినది.

పై విషయాల దృష్ట్యా, జీవన్‌దాన్ చైర్మన్ మరియు వైద్య విద్యా డైరెక్టరు భారత ప్రభుత్వము యొక్క "మానవ అవయవాలు మరియు కణజాలాల మార్పిడి చట్టము, 2011 (2011లోని 16వ చట్టము)ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్వయించుకోవాలని ప్రతిపాదించినది.

పై విషయములను దృష్టిలో ఉంచుకొని, 2011 సవరణ చట్టపు నిబంధనలను చేర్చడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1995 (1995లోని 24వ చట్టము)ను సవరించవలసిన అవసరమున్నది.

తదనుసారముగా, మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) చట్టము, 2011లోని నిబంధనలను చేర్చడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి చట్టము, 1995ను సవరించాలని నిర్ణయించడమైనది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనమండలి ప్రోరోగ్ చేయబడి అప్పుడు సమావేశములో లేనందున మరియు పై నిర్ణయమును తక్షణమే అమలు చేయాలని నిర్ణయించి, 18 జూన్, 2026వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) అధ్యాదేశము, 2026 (2026లోని 6వ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యాదేశము)ను గవర్నరు జారీచేశారు మరియు ఇది 22, జూన్ 2026వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజెట్‌లో ప్రచురించబడినది.

ఈ బిల్లు సదరు అధ్యాదేశము స్థానే ప్రవేశపెట్టుటకు మరియు పై నిర్ణయమును అమలుపరుచుటకు ఉద్దేశ్యిస్తున్నది.

సత్య కుమార్ యాదవ్
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మరియు
వైద్య విద్య శాఖ మంత్రి.

ప్రదత్త శాసన నిర్మాణమును గురించిన వివరణ

బిల్లులోని ఖండములు 6(ఎ), 6 1ఏ (i),(ii)&(iii), 6 1బీ (బి),(సి)(ii), 7(ఎ) (1బీ), 7(4)(ఎ), 7(4)(బి), 9(ఎ), 10(i)(1) 10(i)(2)(బి), 10(ii) (ఎ)&(బి), 10(iii), 10(iv), 11(బి), 12(2) & (3) లలో నిర్దిష్టపరచబడిన విషయాలకు సంబంధించి అధిసూచన జారీ చేయుటకు మరియు సాధారణముగా చట్టపు ప్రయోజనములను నెరవేర్చుటకు ప్రభుత్వమునకు ప్రాధికారమునిస్తున్నవి.

ఆ విధంగా జారీ చేయబడినట్టి అధిసూచన చాలావరకు ప్రక్రియాపరమైన విషయాలకు ఉద్దేశించినది. దానిని రాష్ట్ర శాసనమండలి ఉభయ సదనముల సమక్షమున ఉంచవలెను మరియు అది శాసనమండలి చేయు ఏవేని మార్పులకులోనై ఉండును.

కనుక, ప్రదత్త శాసన నిర్మాణమును గురించిన బిల్లులోని పై నిబంధన సాధారణమైనది మరియు ప్రధానంగా ప్రక్రియాపరమైన విషయముల కొరకు ఉద్దేశించబడినది.

సత్య కుమార్ యాదవ్
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మరియు
వైద్య విద్య శాఖ మంత్రి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ కార్యకలాప ప్రక్రియ మరియు నిర్వహణ నియమావళిలోని 95వ నియమము క్రింద వివరణ.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ అవయవాల మార్పిడి (సవరణ) బిల్లు, 2026ను రాష్ట్ర శాసనమండలి ఆమోదించిన పిమ్మట భారత సంవిధానములోని 200వ అనుచ్ఛేదము క్రింద అనుమతి నిమిత్తము గవర్నరుకు సమర్పించవలెను.

సత్య కుమార్ యాదవ్
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మరియు
వైద్య విద్య శాఖ మంత్రి.

ప్రసన్న కుమార్ సూర్యదేవర
ప్రధాన కార్యదర్శి, శాసన వ్యవస్థ.

Printed by the Commissioner of Printing at A.P. Legislative Assembly Printing Press, Amaravati.